رقم القضية في المحكمة الإدارية ٨٩٦ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٧٩٩ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/٢٤هـ

الموضوعات

تراخيص - زراعية - ترخيص مشروع دواجن - تجديد الترخيص - الامتناع عن التجديد - إجراءات الترخيص بمشاريع الدواجن - تعليق التجديد على سداد المستحقات المالية.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن عدم تجديد ترخيص مشروع الدواجن - تضمن إجراءات الترخيص بمشاريع الدواجن بأن من لوازم تجديد الترخيص سداد المستحقات المالية المترتبة عليه - الثابت قيام المدعي حال كونه ناظر الوقف محل الترخيص بإصدار ترخيص مشروع دواجن، وتأجيره على مستثمر، وعند انتهاء مدته رفضت المدعى عليها تجديده إلا بعد سداد المستحقات المالية المترتبة عليه - موافقة رفض المدعى عليها لإجراءات الترخيص - عدم قبول احتجاج المدعي بأن المستثمر هو المسؤول عن سداد المستحقات المالية وفق العقد المبرم بينهما؛ كون ذلك العقد لا يشمل المدعى عليها، والترخيص صادر لصالح المدعي، وبإمكانه الرجوع على المستثمر في تحصيل تلك المستحقات - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- تعميم وكيل الزراعة لشؤون التنمية الزراعية رقم (٢٨٠٠٧٥) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٦هـ، بشأن إجراءات الترخيص بمشاريع الدواجن.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/١/١٨هـ، قيدت دعوى إدارية بالرقم المشار إليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة التي باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر ضبط الدعوى. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ قرر أنها لا تخرج عمّا جاء في صحيفة الدعوى المقدمة لهذه المحكمة، وملخصها: أن موكله هو ناظر وقف العقار بموجب صك الوقف رقم (...) وتاريخ ١٤٢٠/٨/٢٢هـ، والعقار المملوك بالصك رقم (...) ورقم (...) بتاريخ ١٤٠٤/٦/٢٣هـ، الواقع في القطارة بمحافظة الخرج، وقد صدر من المدعى عليها ترخيص مشروع دجاج بياض برقم (...) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٩هـ بناءً على التصريح الصادر من المديرية بالخرج برقم (...) وتاريخ ١٤٠٠/٦/٢٦هـ، وتم تأجير المشروع على المستثمر (...) لمدة خمس سنوات وبأجرة سنوية مقدارها (٤٨٠,٠٠٠) أربعمئة وثمانون ألف ريال، وبموجب البند (٢/١٧) من العقد فقد تم الاتفاق مع المستأجر بسداد جميع الغرامات والمخالفات الصادرة من المدعى عليها أو أي جهة حكومية أخرى دون

تردد، وبما أن المدعى عليها أصدرت غرامة مالية ذات الرقم (٧١٥/١١٢٤/١٤٣٩) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٩هـ، أي أثناء سريان عقد الإيجار مع المستثمر، والذي تم فسخ عقد الإيجار قضائياً بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٤هـ، وعند مراجعة المدعى عليها لتجديد الترخيص فوجئ برفض التجديد مالم يتم سداد الغرامة، وقد تردد موكله على المدعى عليها عدة مرات طالباً تجديد التراخيص، ولكن المدعى عليها أصرت على الرفض، مما تسبب امتناع المدعى عليها عن تجديد ترخيص المشروع بدون مسوغ شرعي أو نظامي، في إلحاق خسارة مادية جسيمة وضرر بليغ بالورثة كونه مصدر دخلهم، فضلاً عن مخالفته الشرع والأنظمة وعقد الإيجار الموقع بينه وبين المستثمر، وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بتجديد الترخيص للمشروع محل الدعوى. وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً دفع فيها بعدم قبول الدعوى شكلاً. أما عن الموضوع، فإن مفوضته رفضت تجديد ترخيص المشروع محل الدعوى وذلك بسبب وجود غرامة على المدعي، واستندت مفوضته على التعميم رقم (٢٨٠٠٧٥) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٦هـ على ضوابط تجديد تراخيص مشاريع الدواجن، وهي: "تقدم المستثمر بطلب لتجديد الترخيص قبل ستة أشهر من انتهاء الترخيص وعدم وجود مستحقات مالية للوزارة على المستثمر وإذا كانت هناك مستحقات فيتم تسديدها قبل التجديد، على أن يتم التجديد عن طريق الجهة المعنية بالوزارة لمدة مماثلة للترخيص التشغيلي"؛ عليه يتضح عدم توافر شروط تجديد الترخيص الواردة بالتعميم المشار إليه أعلاه؛ مما تكون الدعوى قائمة على غير سند من

النظام، وبناءً عليه يطلب رفض الدعوى. وبعرض ذلك على وكيل المدعي، قدم مذكرةً عبر خدمة تبادل المذكرات الإلكتروني والذي جاء فيها: أن الترخيص كان سارٍ عند تأجير المشروع على المستثمر، وبقي فيه أكثر من سنتين وكان الترخيص مدته خمس سنوات، والمستثمر هو المسؤول عن تجديد الترخيص بعد انتهائه، وقد وقع المستثمر عقداً وتعهداً بتجديد الرخصة، علماً أن المشروع أصيب بإنفلونزا الطيور مع مجموعة مشاريع في المنطقة، وقد ترك المستثمر المشروع بعد إصابته، علماً بأن المدعى عليها قد عوضت المستثمر بعد فترة تعويضاً مادياً عن إعدام الطيور في المشروع وأستلم المستثمر التعويض، وختم مذكرته بطلب إلغاء القرار محل الدعوى. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً عبر خدمة تبادل المذكرات الإلكتروني، والذي جاء فيها: أنه يدفع بعدم أحقية المدعي في تجديد ترخيص المشروع لانتهائه بانتهاء مدته، وعدم تجديده في الموعد المقرر الوارد في التعميم رقم (٢٨٠٠٧٥) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٦هـ وذلك على النحو التالي: حيث نص بشأن الضوابط والإجراءات المنظمة لمشاريع الدواجن في البند رقم (٢) الخاص بتجديد تراخيص مشاريع الدواجن على أنه: "يتقدم المستثمر بطلبه لتجديد ترخيص المشروع لفرع الوزارة بالمنطقة التي يقع المشروع تحت نطاق خدماتها وإشرافها قبل ستة أشهر من انتهاء الترخيص، وعدم وجود مستحقات مالية للوزارة على المستثمر وإذا كانت هناك مستحقات فيتم تسديدها قبل التجديد، على أن يتم التجديد عن طريق الجهة المعنية بالوزارة لمدة مماثلة للترخيص التشغيلي"، وبالاطلاع على الرخصة المطلوب تجديدها يتضح

أنها تحمل رقم (...) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٩هـ، صادرة لورثة (...)، وتنتهي بتاريخ ١٤٣٨/٨/١٩هـ، ولم يتم التقدم بطلب تجديد الترخيص في الموعد المقرر الوارد في التعميم رقم (٢٨٠٠٧٥)، والمفترض أن يطلب تجديده بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٩هـ، مما تكون الرخصة قد انتهت بانتهاء مدتها، ويتعين على المدعي التقدم بطلبٍ جديد لإصدار رخصة جديدة متوافر بها الضوابط والإجراءات المنظمة لمشاريع الدواجن، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى. وقرر طرفا الدعوى الاكتفاء؛ عليه قررت الدائرة رفع أوراق الدعوى للدراسة والمداولة، وأصدرت حكمها مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن عدم تجديد ترخيص مشروع دجاج بياض رقم (...) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٩هـ؛ فإن توصيف الدعوى هو طعن في قرار إداري، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية بديوان المظالم استناداً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على اختصاص المحاكم الإدارية بنظر: "دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك

القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما تختص هذه المحكمة بنظرها مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقةً بذلك الفرع". وعن قبول الدعوى شكلاً، فإن امتناع المدعى عليها عن تجديد ترخيص مشروع دجاج بياض محل الدعوى يعد من قرارات الامتناع التي لا تتحصن بفوات المدد؛ ذلك أن حالة الامتناع تلك تأخذ وصف الاستمرار، ويكون للمدعي حق الطعن في ذلك الامتناع في أي وقت ما دام الامتناع قائماً؛ وعليه فالدعوى مقبولة شكلاً. أما من حيث الموضوع، ولما كانت الرخصة محل الدعوى رقم (...) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٩هـ الذي يطلب المدعي تجديدها قد تم ضبط مخالفة وغرامة مالية لا يمكن معها التجديد إلا بعد سداد جميع المستحقات استناداً على التعميم رقم (٢٨٠٠٧٥) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٦هـ الصادر من وكيل الوزارة لشؤون التنمية الزراعية، والذي نص فيه على: "ثالثاً: إجراءات تراخيص مشاريع الدواجن: ٢-تجديد تراخيص مشاريع الدواجن؛ يتقدم المستثمر بطلبه تجديد ترخيص المشروع لفرع الوزارة بالمنطقة التي يقع المشروع تحت نطاق خدماتها وإشرافها قبل ستة أشهر من انتهاء الترخيص. عدم وجود مستحقات

مالية للوزارة على المستثمر وإذا كانت هناك مستحقات فيتم تسديدها قبل التجديد. موافقة إدارة الثروة الحيوانية على التجديد. يتم تجديد الترخيص عن طريق الجهة المعنية بالوزارة لمدة مماثلة للترخيص التشغيلي"؛ عليه فإن المدعى عليها قد رفضت تجديد الترخيص إلا بعد سداد جميع المستحقات الصادرة على الترخيص، وأن المدعي ملزم بسداد المستحقات لتجديد الترخيص، حيث إن من لوازم التجديد سداد جميع المستحقات، وعلى المؤجر الرجوع على المستأجر بتحصيل مبلغ الغرامة محل الدعوى بالطرق النظامية، كما أن العقد القائم بين المؤجر والمستأجر عقد ثنائي ولم يكن يشمل الجهة المدعى عليها، وإنما كان بين المؤجر والمستأجر؛ عليه فلا يمكن للجهة تحميل المستأجر المخالفة، والمؤجر هو المستفيد من الترخيص محل الدعوى، والترخيص صادر لصالحهم؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى صحة القرار محل الدعوى وسلامته من المطاعن، وتستصحب الدائرة القاعدة في أن الأصل في القرارات الإدارية الصحة؛ لذا فإن الدائرة تقضي برفض الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٨٩٦) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.